



P U T U S A N

Nomor 1433 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SILVI SITI AISYAH, S.Farm., binti ASEP RAMDANI;**

Tempat Lahir : Tasikmalaya;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/21 April 1997;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Cihonje, RT 02 RW 03, Desa Tanjungpura, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1433 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa SILVI SITI AISYAH, S.Farm., binti ASEP RAMDANI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa SILVIA SITI AISYAH, S.Farm. binti ASEP RAMDANI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap SILVIA SITI AISYAH, S.Farm., binti ASEP RAMDANI karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah penyangga jendela;
 - 1 (satu) buah buku cerita bergambar Judul Si Kancil Yang Cerdik ;
 - Pecahan asbak;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek V-Gen bukti rekaman CCTV;Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Drs. H. Mansur, M.Pd., bin H. Mamur (almarhum);
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 17 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SILVI SITI AISYAH, S.Farm., binti ASEP RAMDANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SILVI SITI AISYAH, S.Farm., binti ASEP RAMDANI dari dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa SILVI SITI AISYAH, S.Farm. binti ASEP RAMDANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan dan Pengrusakan Barang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dalam dakwaan Kedua;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1433 K/Pid/2024



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SILVI SITI AISYAH, S.Farm., binti ASEP RAMDANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah penyangga jendela;
 - 1 (satu) buah buku cerita bergambar Judul Si Kancil Yang Cerdik ;
 - Pecahan asbak;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek V-Gen bukti rekaman CCTV;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Drs. H. Mansur, M.Pd bin H. Mamur (almarhum);
7. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 161/PID/2024/PT BDG tanggal 6 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 17 April 2024 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya, sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SILVI SITI AISYAH, S.Farm binti ASEP RAMDANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa SILVI SITI AISYAH, S.Farm binti ASEP RAMDANI dari dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas;
 3. Menyatakan Terdakwa SILVI SITI AISYAH, S.Farm binti ASEP RAMDANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan dan Pengrusakan Barang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire dan dalam dakwaan Kedua;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1433 K/Pid/2024



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SILVI SITI AISYAH, S.Farm binti ASEP RAMDANI, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah penyangga jendela;
 - 1 (satu) buah buku cerita bergambar Judul Si Kancil Yang Cerdik;
 - Pecahan asbak;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek V-Gen bukti rekaman CCTV;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Drs. H. Mansur, M.Pd bin H. Mamur (almarhum);
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.B/2024/PN Tsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.B/2024/PN Tsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 8 Juli 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juli 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 sebagai



Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 8 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya pada tanggal 11 Juni 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 8 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 8 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dan telah cermat dalam mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dalam menentukan kesalahan Terdakwa, selain itu *judex facti* telah mengadili berdasarkan undang-undang dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa fakta di persidangan menunjukkan pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Drs.

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1433 K/Pid/2024



- H. Mansur, M.Pd., bin H. Mamur (almarhum) di Nagarakasih, Kota Tasikmalaya dengan maksud menemui anaknya yang bernama Zhafran;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetuk pintu utama rumah sambil mengucapkan salam, namun pintu dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa beralih ke pintu garasi yang terbuka sebagian dan saat Terdakwa memanggil nama anaknya (Zhafran), pintu garasi tersebut langsung ditutup dan dikunci;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke jendela kamar yang sudah terbuka dan melihat Zhafran sedang tertidur dengan *babysitter*-nya (Saksi Siti Fatimah), lalu melalui jendela Terdakwa mengambil buku yang berada di atas kasur, kemudian membangunkan Saksi Siti Fatimah dengan memukulkan buku ke arah kepalanya, karena ketakutan, Saksi Siti Fatimah menggendong Zhafran menjauh keluar dari kamar yang membuat Terdakwa emosi dan kesal dengan kembali menggedor-gedor pintu depan dengan keras namun tidak ada yang membukakan pintu. Lalu Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah asbak yang terbuat dari campuran bahan fiber dan semen yang berada di atas meja teras sampai hancur dan merusakkan lantai keramik akibat benturan barang tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berteriak-teriak ke arah jalan depan rumah untuk menarik perhatian warga sekitar, lalu Saksi Toto Rustoli bin Aho dan Saksi Yusup Saepuloh bin Jojo S melintas, dan Terdakwa berteriak "Tolong-tolong anak saya di dalam anak saya disakiti", kemudian para saksi tersebut keluar dari kendaraannya, menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa "Ada apa", dan Terdakwa mengatakan "Anak saya ada di dalam, tolong bantu", lalu keduanya mencoba membantu dengan mengetuk-ngetuk pintu rumah memanggil pemilik rumah namun tetap tidak ada yang menjawab;
 - Bahwa setelah itu Saksi Drs. H. Mansur, M.Pd., bin H. Mamur (almarhum) datang dan berdebat dengan Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan anaknya, selanjutnya datang Saksi Suratno bin Satimin/Ketua RW dan Saksi Asep Suparman bin Nunu/Ketua RT setempat yang berusaha menenangkan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa pergi, meninggalkan Saksi Drs. H. Mansur, M.Pd bin H. Mamur;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1433 K/Pid/2024



- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sudah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan penghinaan dan pengrusakan, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga pidana percobaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1433 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA TASIKMALAYA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **SILVI SITI AISYAH, S.Farm., binti ASEP RAMDANI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 9 Oktober 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Dr. Yanto, S.H., M.H.

t.t.d/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1433 K/Pid/2024